UNIVERSIDAD DE LA SALLE

CONVENIO MARCO ACADÉMICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ, COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – LIMA, PERÚ

Entre los suscritos **ALBERTO PRADA SANMIGUEL f.s.c**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía 17.156.355 de Bogotá D.C, actuando en su calidad de Rector, obra en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD DE LA SALLE**, institución de educación superior, de carácter privado, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución 0597 del 12 de febrero de 1965 expedida por el Ministerio de Justicia, y reconocida como Universidad mediante Decreto 1583 del 11 de agosto de 1975 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, con domicilio legal en la Carrera 5 No. 59 A -44, en la ciudad de Bogotá, Colombia, quien en adelante se denominará **LA UNIVERSIDAD**, de otra parte, **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20147897406, con domicilio legal en la Av. La Molina s/n., Distrito de La Molina, Ciudad y Provincia de Lima; debidamente representado por su Rector **PhD. ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM de fecha 21 de diciembre del 2015, a quien en adelante se denominara **LA UNALM**, hemos acordado celebrar el presente **CONVENIO MARCO ACADÉMICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL** contenido en las siguientes cláusulas:

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES

PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer las bases generales de cooperación académica entre las instituciones firmantes bajo un marco que permita la colaboración en campos de interés común. Se desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada Universidad y de acuerdo con la disponibilidad de cada una de ellas y podrá desarrollarse bajo las siguientes modalidades: (a) Intercambio de docentes de pregrado y de postgrado por períodos limitados de tiempo para dictar clase y participar en conferencias y seminarios de interés común; (b) Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado para cursar semestre teniendo en cuenta la reglamentación vigente para el caso en cada institución; (c) Pasantías interinstitucionales para estudiantes de último semestre en programas afines a las áreas de mutuo interés; (d) Desarrollar actividades y proyectos de investigación conjuntos que involucren a la comunidad académica de las dos instituciones; (e) Intercambio de información sobre literatura especializada, publicaciones, materias curriculares, cursos, programas de pre y postgrado; (f) Complementación y apoyo en programas de extensión (asesorías, cursos especiales y consultorías); (g) Organización de eventos en temas relacionados con las actividades de las dos instituciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – V°B° ASESORÍA LEGAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – ORII – CONVENIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

SEGUNDA.-BASE LEGAL: La base legal del presente convenio será:

Para **LA UNALM:**
- Constitución Política del Perú.
- Ley No. 30220, Ley Universitaria.
- Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el D.L. No.1272.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Estatuto y Reglamento de la UNALM.

Para **LA UNIVERSIDAD:**
- Constitución Política de Colombia.
- Ley 30 de 1992 y decretos reglamentarios.
- Ley 115 de 1994 y decretos reglamentarios.
- Estatuto Orgánico, expedido por el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 005 el 6 de abril 2006.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES

TERCERA.-COORDINACIÓN: La dirección y coordinación estará a cargo en el caso de la **UNIVERSIDAD** del Director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, o quien se delegue y en el caso de **LA UNALM**, del Director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales-ORI. Conjuntamente a los supervisores les corresponde entre otras las siguientes funciones: a) Elevar las propuestas que estos elaboren relacionadas con el desarrollo del objeto del presente convenio a los órganos competentes de las dos instituciones. b) Realizar el seguimiento a los acuerdos específicos que se suscriban. c) Evaluar los proyectos realizados y los resultados obtenidos d) Establecer los mecanismos de divulgación de las actividades y resultados del presente convenio. e) Entregar informes conjuntos sobre el desarrollo del convenio.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORÍA LEGAL

CUARTA.– OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A fin de cumplir con el objeto de este Convenio, las partes se comprometen a:

- Favorecer la colaboración para la elaboración y ejecución conjunta de proyectos en materias de interés común, favoreciendo la participación en proyectos y programas de investigación y desarrollo.
- Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.
- Organizar conjuntamente cursos, seminarios o conferencias destinados a mejorar la formación académica con el fin de impulsar la promoción económica, el desarrollo local, la formación y la ocupación.
- Fomentar el intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia, siempre que no haya compromisos anteriores que lo impidan.
- Promover la relación entre ambas instituciones en el ámbito deportivo, cultural, científico y en cuantas otras actividades de carácter cultural puedan surgir entre ellas.
- Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE ORII CONVENIOS

QUINTA.- ACUERDOS ESPECÍFICOS: Las acciones de cooperación, a través de actividades y otros proyectos, serán definidas posteriormente en Convenios Específicos que se adicionen a este Convenio Marco, los cuales a su vez podrán ser modificados o complementados por Convenios Adicionales complementarios. Todos los Convenios deberán ser expresamente aprobados por los Representantes Legales de ambas partes. Cada institución designará un Coordinador encargado de desarrollar las actividades específicas acordadas. Los Coordinadores designados por las dos instituciones elaborarán conjuntamente un Plan de Trabajo estableciendo los términos en que se llevarán a cabo las actividades específicas de cada proyecto, su presupuesto y en general todos los aspectos que deban establecerse. Las acciones de cooperación que involucren recursos económicos podrán ser desarrolladas previa autorización de los Representantes Legales y cumplimiento de la normatividad que al respecto tenga cada entidad a partir de la aprobación de los planes de trabajo por los respectivos coordinadores del Convenio.

SEXTA.- DE LOS CONVENIOS ADICIONALES: Cada Convenio adicional que vaya a ser celebrado, teniendo como objeto la realización de alguna actividad o proyecto específico de cooperación, explicitará el plazo y la forma de ejecución y de acompañamiento de esa actividad o proyecto, las atribuciones y obligaciones de cada parte, los costos y el financiamiento de la actividad o proyecto, y otras cláusulas que se consideren relevantes o necesarias. En caso de conflicto, las disposiciones de Convenios Adicionales prevalecerán sobre el presente Convenio.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES / AMPLIACIONES / ADENDAS: De aprobarse una prórroga o ampliación en los términos del presente Convenio Marco, se suscribirá una Adenda, la cual podrá además contener modificaciones que pasarán a formar parte del Convenio suscrito entre las Partes.

OCTAVA.- ÁREAS DE INTERÉS: Las instituciones participantes podrán desarrollar programas en las diferentes áreas del saber que le sean comunes y de interés mutuo.

NOVENA.- FINANCIACIÓN: Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Convenio serán previamente acordadas por las partes para cada caso en particular y quedarán consignadas en los respectivos planes de trabajo. En caso de que los recursos requeridos no puedan ser aportados totalmente por las instituciones participantes, éstas cooperarán en la búsqueda de la financiación externa que sea necesaria para la ejecución adecuada de los proyectos, ante organismos nacionales y/o internacionales.

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: Las relaciones laborales establecidas por cada una de las instituciones con su personal de planta no se verán afectadas por el presente Convenio, aún en los casos en que ambas instituciones realicen trabajos conjuntos que se desarrollen en las instalaciones o con los equipos de cualquiera de ellas.

DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier asunto no previsto expresamente y/o discrepancia respecto de su ampliación y/o interpretación en el presente Convenio Marco y documentos derivados del presente instrumento (p.e. convenios específicos), buscará ser solucionado por entendimiento directo entre las partes sobre la base de principios de buena fe y común intención, procurando para tal efecto la máxima

colaboración para la solución de diferencias; en caso de no lograrse dirimir el conflicto se acudirá ante la jurisdicción ordinaria.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes, reconocen la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de este instrumento que cada una detente, estando de acuerdo en que los derechos derivados del presente instrumento corresponderán a la parte que los haya producido o ambas en proporción a sus aportaciones.

Asimismo, las obras, publicaciones o publicidad relativas a la puesta en marcha del presente Convenio o de los Convenios Específicos, serán presentadas como una colaboración entre las partes. Además, toda publicación o comunicación científica resultante de la presente colaboración, deberá incluir de manera clara, el nombre y el logotipo de las partes, así como el nombre de los investigadores correspondientes.

Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra parte en cualquier otra actividad sin la autorización previa expresamente convenida por escrito entre las partes suscribientes.

DÉCIMA TERCERA.- CONFINDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN: La información que se requiera para adelantar el convenio y la que resulte de la cooperación tiene protección legal de las Leyes 23 de 1982; 44 de 1993; el Decreto 460 de 1995 y demás disposiciones complementarias. Las partes intervinientes son las únicas titulares de los derechos de propiedad intelectual. Los datos y la información deberán utilizarse exclusivamente para los objetivos del convenio y no puede ser reproducida, comercializada, ni cedida a terceros sin previa autorización de la entidad generadora de la información. El uso de la información obliga a reconocer los créditos correspondientes a las partes, en todos los informes y publicaciones que se realicen como resultado del convenio. Los resultados podrán publicarse conjuntamente o por separado, previo acuerdo. **PARÁGRAFO 1°.** Cada actividad específica definirá la propiedad intelectual de los resultados que se obtengan en el marco del convenio, de acuerdo a la contribución de cada una de las partes. **PARÁGRAFO 2°.** Se dará crédito a los investigadores, personal e instituciones involucradas en el desarrollo del convenio. La información básica aportada por cada una de las partes, continuará siendo de su propiedad. **PARÁGRAFO 3°.** El procedimiento de intercambio de información se hará por escrito y se dejará constancia de ello mediante Acta suscrita por el Comité Coordinador.

DÉCIMA CUARTA.- DURACIÓN: El presente Convenio tiene una duración de tres (3) años contados a partir de la firma del mismo; sin embargo, podrá darse por terminado de manera unilateral por cualquiera de las dos entidades suscribientes, además de las causales contempladas en la cláusula duodécima, para lo cual, se deberá enviar el correspondiente aviso a la otra parte con seis (6) meses de anticipación. En el evento, los compromisos con terceros que se hayan contraído y los proyectos que se encuentren en desarrollo del convenio, se continuarán ejecutando hasta su cumplimiento.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN: Son causales de resolución del presente Convenio: 1) Por mutuo acuerdo; 2) Por mandato legal expreso; 3) El incumplimiento persistente de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente Convenio imputable a cualquiera de las Partes; 4) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de

continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. La resolución del Convenio por alguna de las causales antes descritas, no la exime de culminar los Convenios Específicos, así como cualquier otra actividad u obligación aprobada y que estuviese vigente o en ejecución, en el marco del presente Convenio.

DÉCIMA SEXTA.- PROHIBICION DE CESIÓN: Este Convenio se ha celebrado en consideración al objeto que se pretende ejecutar, en consecuencia, ninguna de ellas podrá cederlo sin la autorización previa y escrita de la otra parte.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos de notificaciones y comunicaciones, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la introducción del presente Convenio.

DÉCIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma, por ambas autoridades, en dos (2) ejemplares de igual valor y contenido en la ciudad de Bogotá D.C y Lima, a los 20 días del mes de Diciembre del 2018.

ALBERTO PRADA SANMIGUEL f.s.c
Rector
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ENRIQUE FLORES MARIAZZA, PhD.
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA